РЕКЛАМА

Дело № 1-393/2022

Номер дела: **1-393/2022**

УИН: **14RS0035-01-2022-000018-70**

Дата начала: **10.01.2022**

Дата рассмотрения: **15.04.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Герасимов Павел Васильевич**

Статьи УК: **158, 163**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Кузьмина Г.Н.		
Защитник (адвокат)	Тарасов М.Е.		
Защитник (адвокат)	Кононов В.Г.		
Защитник (адвокат)	Долганов Г.В.		
Защитник (адвокат)	Волков Р.С.		
ПРОКУРОР	Эпов А.В.		
	Мутаев Сай-Хан Русланович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Федоров Игорь Александрович	Статьи УК: 158, 163	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Ли Владислав Тимурович	Статьи УК: 163	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			10.01.2022
Передача материалов дела судье			10.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		01.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	15.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.03.2022

Судебное заседание	Объявлен перерыв	24.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв	01.04.2022
Судебное заседание	Постановление приговора	15.04.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		25.04.2022

Приговор

14RS0035-01-2022-000018-70

Дело №1-393/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 15 апреля 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Герасимова П.В.,

при секретаре Макаровой Я.Р.,

с участием

государственного обвинителя Эпова А.В.,

подсудимого Ли В.Т.,

его защитника – адвоката Кузьминой Г.Н.,

подсудимого Мутаева С-Х.Р.,

его защитника – адвоката Кононова В.Г., Тарасова М.Е.,

подсудимого Федорова И.А.,

его защитника – адвоката Волкова Р.С., Долганова Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ли ФИО1, ____ года рождения, уроженца ___, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с ___, зарегистрированного и проживающего по адресу: ____, ___, ___, работающего ___, ___, ранее не судимого, владеющего русским языком, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ,

Мутаева СХР, ____ года рождения, уроженца ___, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с ___, зарегистрированного и проживающего по адресу: ____, ___, ___, ___, владеющего русским языком, судимости не имеющего, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

Федорова ИА, ____ года рождения, уроженца ___, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с ___, зарегистрированного по адресу: ____, фактически проживающего по адресу: ____, ___, ___, ___, судимости не имеющего, владеющего русским языком, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

установил:

Ли ФИО1 совместно с Федоровым ФИО3 группой лиц по предварительному сговору совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия. Также Мутаев Сай-Хан Русланович и Федоров Игорь Александрович совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

1. 05.04.2020 в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Ли В.Т. и Федоров И.А., находясь на территории г. Якутска, из внезапно возникших корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая, что не имеют законных оснований на безвозмездное получение денежных средств от индивидуального предпринимателя Федорова А.А., являясь общими знакомыми последнего и ФИО6, решили совместно совершить вымогательство денежных средств у Федорова А.А. под угрозой применения насилия, используя в качестве надуманного повода для предъявления незаконных требований имущественного характера к Федорову А.А. необходимость исполнить перед ФИО6 финансовые обязательства, якобы возникшие в связи с увольнением последнего из ИП «Федоров А.А.» Тем самым, заранее объединились в группу лиц и вступили друг с другом в предварительный преступный сговор, направленный на вымогательство денежных средств у Федорова А.А. под угрозой применения насилия и заранее договорились о том, что для достижения их преступной цели и реализации общего преступного умысла Ли В.Т. в ходе неоднократных телефонных разговоров должен убедить Федорова А.А. в существовании у последнего финансовых обязательств перед ФИО6, незаконно потребовать добровольно их исполнить и передать последнему денежные средства в заранее оговоренной между ними сумме. А в случае неисполнения Федоровым А.А. указанных требований, Федоров И.А., продолжая совместные с Ли В.Т. преступные действия, должен будет предъявить Федорову А.А. аналогичные незаконные требования, высказав при этом угрозы применения насилия, а так же угрозы в причинении имущественного вреда.

Далее, в период времени с 19 часов 00 минут 22.04.2020 до 10 часов 00 минут 04.05.2020, Ли В.Т., находясь на территории г. Якутска, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Федоровым И.А., согласно заранее достигнутой договоренности, не имея возможности дозвониться до Федорова А.А., заведомо зная, что Ананьева А.А. проживает с последним в незарегистрированном браке, периодически осуществлял звонки на абонентский номер последней, в ходе телефонных разговоров с которой, выражая мнимое желание защитить интересы ФИО6, высказывал их общие с Федоровым И.А. незаконные требования, адресованные Федорову А.А. о передаче ФИО6 денежных средств в сумме от 100 000 до 500 000 рублей, выдвигая при этом для придания видимости законности своим требованиям в адрес Федорова А.А. обвинения в невозврате ФИО6 денежных средств, ранее инвестированных им в открытие ИП Федоров А.А. и в отказе выплатить ФИО6 упущенную материальную выгоду, якобы возникшую после увольнения из ИП «Федоров А.А.». Однако Ананьева А.А. на неоднократные незаконные требования Ли В.Т. ответила отказом. Тогда, 04.05.2020 в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, Федоров И.А., находясь в квартире ____, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Ли В.Т., согласно заранее достигнутой договоренности, посредством мобильного приложения WhatsApp осуществил звонок на абонентский номер Ананьевой А.А., в ходе которого высказал незаконные требования, адресованные Федорову А.А., о передаче ФИО6 денежных средств в размере 200 000 рублей под угрозой применения насилия в отношении Федорова А.А., выразившейся в словах «ты своему мужу передай, при каждой встрече, когда я его буду встречать, я ему все руки, ноги переломаю», «я его забью», а также высказал угрозу использовать свои связи в

правоохранительных органах и привлечь Федорова А.А. к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ, в результате чего Федорова А.А. «опустят» в местах лишения свободы, а также угрозу использовать свои связи с лицами авторитетными в криминальных кругах.

04.05.2020 в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Федоров А.А., находясь у себя дома по адресу: ____, прослушав выполненную Ананьевой А.А. аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося при вышеописанных обстоятельствах между Ананьевой А.А. и Федоровым И.А., в силу угрожающего его жизни и здоровью поведения Федорова И.А. и Ли В.Т., воспринял угрозу применения насилия в отношении него реально опасной и, опасаясь дальнейшего физического воздействия, обратился в Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия) с целью пресечь преступные действия Федорова И.А. и Ли В.Т.

07.05.2020 в период времени с 13 часов 15 минут до 13 часов 35 минут, Федоров И.А., находясь в салоне автомобиля Toyota Premio с государственными регистрационными знаками № , припаркованного по адресу: ____, получил от действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» ФИО6 денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Тем самым, в период времени с 19 часов 00 минут 22.04.2020 до 13 часов 00 минут 04.05.2020, Федоров И.А. и Ли В.Т., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, по угрозой применения насилия, вымогали у Федорова А.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей, причинив тем самым последнему моральный вред, пока их преступные действия не были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

2. 23.06.2021 в период времени с 16 часов 25 минут до 16 часов 35 минут, Федоров И.А., находясь в помещении магазина «___», расположенного по адресу: ____, вместе с Мутаевым С-Х.Р., имея преступный умысел, направленный на тайное хищение сотового телефона iPhone 12 Pro Max в корпусе золотистого цвета убедившись, что продавец Захаров Д.П. за его преступными действиями не наблюдает, а в помещении магазина нет других посторонних лиц, передал в руки Мутаева С-Х.Р. вышеуказанный сотовый телефон, при этом взглядом и кивком головы указал на сумку, висящую на плече Мутаева С.Х-Р., предложив тем самым объединиться в группу лиц с целью совершения тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Тогда, Мутаев С.-Х.Р., разделяя с Федоровым И.А. общие криминальные взгляды и убеждения, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, решил присоединиться к преступным действиям Федорова И.А., совместно с которым совершить тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, тем самым Федоров И.А. и Мутаев С.-Х.Р., в указанный период времени объединились в группу лиц с целью совершения тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Далее, Мутаев С-Х.Р., продолжая находиться вместе с Федоровым И.А. в помещении магазина «___», действуя умышленно группой лиц, реализуя их общий преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, взял в руки переданный ему Федоровым И.А. сотовый телефон iPhone 12 Pro Max в корпусе золотистого цвета, стоимостью 99 990 рублей, принадлежащий ИП «Макиев С.А.» и убедившись, что продавец ЗДП не наблюдает за его преступными действиями, а в помещении магазина нет других посторонних лиц, поместил его в сумку, висящую у него на плече. Далее, Федоров И.А., продолжая находиться вместе с Мутаевым С-Х.Р. в помещении магазина «___», продолжая свои умышленные преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества в группе лиц с Мутаевым С.-Х.Р., будучи уверенным, что последний присоединился к его преступным действиям, с целью тайного хищения предложенного ему для покупки сотового телефона iPhone 12 Pro Max в корпусе синего цвета, передал в руки Мутаева С.-Х.Р. коробку с указанным телефоном. В свою очередь Мутаев С.-Х.Р., также продолжая действовать умышленно из корыстных побуждений, группой лиц с Федоровым И.А., взял в руки переданную ему Федоровым И.А. коробку с сотовым телефоном iPhone 12 Pro Max в корпусе синего цвета, стоимостью 99 990 рублей, принадлежащий ИП «Макиев С.А.» и убедившись, что продавец ФИО15 не наблюдает за его преступными действиями, а в

помещении магазина нет других посторонних лиц, поместил коробку с указанным сотовым телефоном за пояс надетых на нем брюк. После чего, Федоров И.А. и Мутаев С-Х.Р. скрылись с места совершения преступления с похищенным имуществом, которым впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Тем самым, Федоров И.А. и Мутаев С-Х.Р., находясь в помещении магазина «___», умышленно, группой лиц тайно похитили сотовый телефон iPhone 12 Pro Max в корпусе золотистого цвета, стоимостью 99 990 рублей, и сотовый телефон iPhone 12 Pro Max в корпусе синего цвета, стоимостью 99 990 рублей, принадлежащие ИП «Макиев С.А.», причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб в размере 199 980 рублей.

По первому преступлению по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Ли В.Т. согласился с предъявленным ему обвинением, вину в предъявленном обвинении признал полностью, подтвердив обстоятельства по уголовному делу по времени, месту и способу совершения преступления.

По существу подсудимый Ли В.Т. показал, что с Федоровым ФИО3 знакомы с 2018 года. От Жирохова К.Г. знает, что он и Федоров ФИО18 работали вместе. 05.04.2020 Федоров ФИО3 предложил вымогать деньги у Федорова ФИО18, он согласился. Решили вымогать под предлогом того, что ФИО6 не получил заработную плату у Федорова ФИО18. Но на самом деле у Федорова ФИО18 перед ФИО6 долгов не было. Звонили по телефону, угрожали и предлагали вернуть деньги ФИО6. Он лично звонил и общался с ФИО24, с девушкой Федорова ФИО18, угрожал ей. При последнем разговоре с ФИО24 те согласились передать им деньги, это было в начале мая 2020 года. В последний раз с ФИО24 разговаривал Федоров ФИО3. После, Федорова ФИО3 задержали сотрудники 07.05.2020, до задержания Федоров ФИО3 звонил ему, сказал, что те передали фальшивые деньги. Вину признает полностью, раскаивается. Вымогали от 100 000 рублей до 500 000 рублей, но в итоге сошлись на 200 000 рублей. В ходе следствия он передал потерпевшему Федорову А.А. 125 000 рублей как компенсацию морального вреда. Деньги собирали вместе с Федоровым И.А.

В связи с существенными противоречиями на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ судом оглашены показания подсудимого Ли В.Т., данные им в ходе предварительного следствия.

Так, из протокола допроса подозреваемого Ли В.Т. от 18.06.2020 с участием защитника следует, что Федоров ФИО3 предложил ему вымогать у Федорова ФИО18 деньги, в том числе и путем угроз, что если Федоров ФИО18 откажется, что Федоров ФИО3 будет угрожать, что побьёт его или переломает ему ноги, в общем эта идея ему понравилась и он согласился с Федоровым ФИО3 вымогать деньги у Федорова ФИО18 путем угроз (т. 1 л.д. 241-244).

В ходе очных ставок со свидетелем ФИО6., потерпевшим Федоровым А.А., свидетелем ФИО24., подозреваемый Ли В.Т. подтвердил ранее данные показания о том, что он совместно с Федоровым И.А. вымогали денежные средства у Федорова А.А. под предлогом якобы возникших у последнего перед ФИО6 финансовых обязательств, под угрозой применения в отношении Федорова А.А. физического насилия (т.1 л.д. 245-249, т. 2 л.д. 13-16, 17-20).

Оглашенные показания подсудимый Ли В.Т. в суде подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Федоров И.А. также согласился с предъявленным ему обвинением по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, вину в предъявленном обвинении признал полностью, подтвердив обстоятельства по уголовному делу по времени, месту и способу совершения преступления.

По существу подсудимый Федоров И.А. показал, что с Ли В.Т. знаком с 2018 года, дружили. С ФИО6 и Федоровым А.А. знаком с 2017 года, раньше работали вместе, иногда общался с ними. После Федоров А.А. организовал свой бизнес, где с ним вместе работал

ФИО6., потом тот ушел оттуда. Узнал, что Федоров А.А. хорошо зарабатывает. Тогда он в апреле 2020 года предложил Ли В.Т. вымогать у Федорова А.А. деньги под угрозой применения насилия, под предлогом того, что он должен денег ФИО6, который раньше работал с ним. Вымогали примерно 500 000 рублей. Поскольку сам Федоров А.А. с ними в контакт не выходил, они разговаривали через ФИО24, девушку Федорова А.А. При нем Ли В.Т. разговаривал с ФИО24 требовал деньги. 04 или 05 мая 2020 года он лично по телефону разговаривал с ФИО24 и вымогал деньги в сумме 200 000 рублей под угрозой применения насилия в отношении Федорова А.А., наговорил ей гадости. После этого ему позвонил Жирохов, сказал, что Ананьева передала ему деньги, тогда он на своей машине приехал к ФИО6 возле дома ____, Жирохов передал ему деньги, он, взяв деньги, сразу понял, что они фальшивые, сказал ФИО6, чтоб он позвонил Ананьевой, что деньги фальшивые. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

В связи с существенными противоречиями на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ судом оглашены показания подсудимого Федорова И.А., данные им в ходе предварительного следствия.

Так, из протоколов допроса подозреваемого и обвиняемого Федорова И.А. с участием защитника следует, что 05.04.2020 он встретился с Ли В.Т. и ФИО6., они сидели в машине, они с Ли В.Т. узнали у ФИО6, что тот ранее вкладывался в бизнес Федорова Аяла, но потом вышел из него. Они с Ли В.Т. решили использовать это и потребовать у Федорова ФИО18 деньги, под предлогом того, что тот должен ФИО6 деньги. Они с Ли В.Т. договорились поделить деньги пополам. При этом Ли В.Т. должен был просто звонить Федорову А.А. и просить выплатить деньги, а он должен был угрожать физической расправой и уничтожением имущества и требовать деньги. При этом изначально Ли В.Т. был в курсе, что он будет требовать деньги и угрожать физической расправой и уничтожением имущества. Потом 04 мая 2020 года он потребовал у Федорова А.А. 200000 рублей, при этом он угрожал физической расправой Федорову А.А., что если тот ему не отдаст деньги, он ему переломает ноги и руки. Далее, 07.05.2020 ему до обеда позвонил ФИО6 и сказал, что Федоров ФИО18 дал 100 000 рублей и что он хочет их ему передать, они договорились встретиться возле ___ на ____. Туда он поехал на автомобиле «Тойота Премио». Там ФИО6 передал ему деньги, его задержали сотрудники УФСБ, а после произвели изъятие денежных средств, которые ему передал Жирохов за вымогательство (т.1 л.д. 198-202, 217-219, т. 2 л.д. 5-8, 21-23).

В ходе очных ставок со свидетелем ФИО6, потерпевшим Федоровым А.А., свидетелем ФИО24., подозреваемый Федоров И.А. подтвердил ранее данные показания о том, что он совместно с Ли В.Т. по его предложению вымогали денежные средства у Федорова А.А. под предлогом якобы возникших у последнего перед ФИО6. финансовых обязательств, под угрозой применения в отношении Федорова А.А. физического насилия (т.1 л.д. 203-205, 206-209, 210-213, т. 2 л.д. 176-178).

Оглашенные показания подсудимый Федоров И.А. в суде подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимых Ли В.Т. и Федорова И.А. кроме их признательных показаний также подтверждается: показаниями потерпевшего, свидетелей и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены и исследованы показания неявившихся потерпевшего и свидетелей обвинения.

Так, потерпевший Федоров А.А. в ходе предварительного следствия показал, что 06.04.2020 вечером им с женой позвонил ФИО6, рассказал, что Федоров и Ли заставляют его потребовать у него деньги 500 000 рублей, на что тот согласился, так как боится Федорова ФИО3. Однако ФИО6 сразу сказал, что на самом деле никаких материальных претензий к ним не имеет. Он на звонки Федорова и Ли не отвечал. 22 апреля 2020 года около 19 часов 00 минут его жене позвонил Ли Влад и сказал, что он должен передать ФИО6 деньги за то, что он не рассчитался с ФИО6, когда тот уволился из их магазина. Так, Ли ФИО1 периодически звонил его жене, разговаривал с ней, требовал отдать деньги ФИО6. В ходе разговора Ли

всегда говорил о себе вместе с Федоровым ФИО3, всегда упоминал его, давал понять, что не один представляет интересы ФИО6, а вместе с Федоровым ФИО3. 04.05.2020 в период времени с 10 часов до 13 часов его жене позвонил ФИО6, через конференцзвонок с Федоровым ФИО3. Разговаривал в основном Федоров, жестко угрожал, что его поймает, руки, ноги переломает, закроет его ИП, что его закроют за 159 часть вторую, и на зоне его «опустят», что у него много знакомых УБЭПовцев, которые придумают им какую-нибудь статью, что у него связи с силовиками, требовал рассчитаться с ФИО6. При этом Федоров говорил, что ему эти деньги не нужны и тот заботится только об интересах ФИО6. Его жена сделала запись этого разговора и они отнесли эту запись в ФСБ, потому что уже стало страшно, они действительно испугались. Это была такая первая жесткая угроза, потому что звонил не Ли ФИО1, как обычно, а Федоров ФИО3. ФИО24 сделала запись этого разговора и дала ему ее прослушать в тот же день, то есть 04.05.2020 в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. После этого 06.05.2020 их с женой пригласили в ФСБ, также с ними был ФИО6. В тот день им сообщили, что планируют задержание Федорова в момент передачи денежных средств. При этом решили, что деньги будет передавать ФИО6 Позже в кабинете следователя Ли передал ему 125 000 рублей как компенсацию морального ущерба. Он написал расписку о том, что получил деньги в качестве возмещения морального ущерба (т. 1 л.д. 141-144, т. 2 л.д. 170-175). В ходе очных ставок с подозреваемым Федоровым И.А. и Ли В.Т. подтвердил данные показания (т.1 л.д. 206-209, т. 2 л.д. 13-16).

Свидетель ФИО24 в ходе предварительного следствия показала аналогичные потерпевшему Федорову А.А. показания о том, что Федоров И.А. и Ли В.Т. вымогали у ее гражданского мужа Федорова А.А. денежные средства с угрозой применения насилия, которые подтвердила в ходе очных ставок с подозреваемыми Федоровым И.А. и Ли В.Т. (т.1 л.д. 162-166, 210-213, т. 2 л.д. 17-20).

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия показал, что 05.04.2020 к нему приехали Федоров ФИО3 и Ли ФИО1, Федоров ФИО3, сказал ему о том, что он додумался, как потребовать у Федорова ФИО18 деньги, которые якобы Федоров ФИО18 остался ему (ФИО6.) должен после увольнения из магазина. На следующий день - 06.04.2020 позвонил Федоров ФИО3, напомнил ему, что он должен потребовать у Федорова ФИО18 деньги, на что он нехотя, но согласился. Он говорил Федорову ФИО3, что не имеет к Федорову ФИО18 никаких материальных претензий и не хочет ничего у него требовать. Но Федоров и Ли все решили за него и по-своему. Просили пригрозить Федорову ФИО18, что магазин у него отберут, через знакомых сотрудников полиции подставят под статью мошенничество. 04.05.2020 Федоров ФИО3 организовал конференц-звонок с ФИО24 и с ним, требовал у ФИО24 200 000 рублей. 07.05.2020 его вызвали сотрудники ФСБ, разъяснили, что организуют проведение оперативных мероприятий в отношении Федорова и Ли, а также их задержание по поводу вымогательства денег у Федорова ФИО18. Ему было известно о том, что ФИО24 и Федоров ФИО18 обратились с заявлением в ФСБ по поводу этого вымогательства. Он согласился участвовать в оперативном мероприятии. Ему разъяснили, что он должен будет договориться о встрече с Федоровым ФИО3, встретиться с ним, передать ему денежные средства, якобы полученные от Федорова ФИО18, после чего Федорова ФИО3 должны были задержать. Кроме того ему вручили муляжи денежных купюр достоинством 5000 рублей в общей сумме 100 000 рублей, а также куртку со встроенной видеокамерой. После чего он позвонил Федорову И. и сообщил, что Федоров ФИО18 передал ему деньги 100 000 рублей и что он ждет его у себя на работе на ____. Федоров И. сказал, что сейчас же приедет к нему, приехал к нему на машине Toyota серебристого цвета, он передал ему муляжи денежных купюр, тогда Федоров И. ощупав купюры, сказал, что они фальшивые, попросил позвонить ФИО24 и в это время его задержали сотрудники ФСБ (т.1 л.д. 169-173, 203-233, т. 2 л.д. 166-169). В ходе очных ставок с подозреваемым Федоровым И.А. и Ли В.Т. подтвердил данные показания (т.1 л.д. 203-205, 245-249, т. 2 л.д. 176-178).

Свидетель ФИО105 в ходе предварительного следствия показал, что у него в пользовании находится автомобиль Toyota Premio, с регистрационным знаком №. 27.04.2020 ему позвонил его знакомый Федоров ФИО3, попросил одолжить ему его машину до 15 мая 2020 года, он согласился. 07.05.2020 его жене позвонили сотрудники ФСБ и попросили приехать за машиной, объяснили, что задержали Федорова ФИО3, который находился в их машине (т.1 л.д. 176-178).

Свидетель РАМ в ходе предварительного следствия показал, что работает водителем-доставщиком в магазине ___, хозяином данного магазина является Федоров ФИО18. 01.05.2020 ему поступил заказ о продаже зарядного устройства, по адресу____, тогда он поехал по адресу, когда приехал, к нему подошли Федоров ФИО3 и Ли В. Федоров ФИО3 сказал, что якобы Федоров ФИО18 задолжал им денег и поэтому он должен под любым предлогом вытащить Федорова ФИО18 на улицу, чтобы те могли с ним поговорить и добавили, что если вдруг он вместе с Федоровым АА будет осуществлять развозку товара, то он должен будет их предупредить об этом, он сделал вид, что согласился, так как он их испугался, после чего уехал (т.1 л.д. 220-222).

Кроме вышеперечисленных показаний вина подсудимых подтверждается и доказана материалами уголовного дела, исследованными и оглашёнными в судебном заседании, то есть совокупностью следующих доказательств.

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ____ и автомобиль Toyota Premio с государственным регистрационным знаком Р321РР 14 (т.1 л.д. 49-57).

Протоколом изъятия от 06.05.2020, в ходе которого ФИО24 выдала компакт диск с аудиозаписью телефонного разговора с Федоровым И.А. В ходе осмотра данного диска с участием свидетелей ФИО24., ФИО6 и обвиняемого Федорова И.А. установлено, что разговор состоялся 04.05.2020 между ФИО24., ФИО6 и Федоровым И.А., где в ходе разговора Федоров И.А. требует у Федорова А.А. с угрозой применения насилия денежные средства в размере 200 000 рублей. Осмотренный диск признан вещественным доказательством по делу (т. 1 л.д. 67-70, 77, т. 2 л.д. 129-136, 137-145,199-205, 212-214).

Постановлением Верховного Суда РС (Я) № № от ____ разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Федорова И.А. (т.1 л.д. 94-95).

Постановлением Верховного Суда РС (Я) от ____ снят гриф секретности с постановления Верховного Суда РС (Я) № 227/20фс от 25.05.2020 (т.1 л.д.92-93).

Справкой-меморандум телефонных переговоров Федорова И.А. и ФИО6 с 18.04.2020 по 07.05.2020 и протоколом осмотра фонограммы на СД-диске от 06.12.2021. Из которых в том числе следует, что 07.05.2020 в 13 час. 28 мин. Федоров И.А. позвонил Ли В.Т. и сообщил ему, что ААА передала ФИО6 фальшивые денежные средства (т. 1 л.д.105-118, т.2 л.д. 152-154). Осмотренный диск и справка-меморандум признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д. 212-214).

Материалами оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и протоколом осмотра предмета от 06.12.2021. Из которых следует, что 07.05.2020 ЖКГ., участвующий в проведении ОРМ, находясь в машине Федорова И.А. возле дома ____, передал Федорову И.А. муляж денежных средств в размере 100 000 рублей. После чего Федоров И.А. созвонился с Ли В.Т. и сообщил, что полученные деньги фальшивые. Далее Федоров И.А. задержан сотрудниками ФСБ (т.1 л.д. 119-137, т. 2 л.д. 146-151). Осмотренный диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 212-214).

Вышеуказанные оперативно-розыскные мероприятия проведены для решения задач, указанных в статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного Федерального закона, а полученные сведения представлены органам предварительного расследования в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных действий.

По второму преступлению по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Мутаев С-Х.Р. вину в инкриминируемом деянии признал полностью, подтвердив обстоятельства по уголовному делу по времени, месту и способу преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с чем по ходатайству государственного обвинителя его показания были исследованы на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, так, из протоколов допроса Мутаева С-Х.Р. на предварительном следствии следует, что 23.06.2021 он встретился с Федоровым ФИО3 и КВП, познакомились с ФИО123. Гуляли по городу, тогда он и Федоров зашли в магазин «___», так как Федоров хотел посмотреть телефоны. Федоров на стойке начал смотреть iPhone 12 Pro Max золотистого цвета, когда продавец отвлекся, Федоров протянул ему данный телефон и сказал «на посмотри», при этом они с Федоровым посмотрели друг другу в глаза, и он увидел, как Федоров И. сразу же перевел взгляд на его сумку. Он понял, что Федоров предлагает ему похитить телефон, решил поддержать Федорова, взял у него телефон и положил в сумку. А Федоров в это время уже попросил у продавца еще один телефон iPhone 12 синего цвета и продавец выложил на стойку еще одну коробку с телефоном iPhone 12 Pro Max синего цвета. Потом еще попросил продавца показать еще телефоны других цветов. Когда продавец отвлекся, Федоров передал ему коробку с телефоном синего цвета. В это время Федоров продолжал разговаривать с продавцом. Переданный телефон он спрятал под свою одежду. После этого они вышли из магазина. С Федоровым о краже они не договаривались, все произошло спонтанно, в магазине. Первый телефон он решил похитить, когда Федоров ему «маякнул» взглядом и кивком, чтобы он положил его в сумку. А второй, когда увидел, что Федоров опустил руку с коробкой вниз и ткнул в него коробкой. Он был уверен, что Федоров дал ему телефоны, для того, что их похитить. В магазине других покупателей не было (т.2. л.д. 99-202, 221-235, т.3 л.д. 13-15).

В ходе очной ставки с подозреваемым Федоровым И.А., Мутаев С-Х.Р. подтвердил ранее данные показания о том, что действительно 23.06.2021 совершил кражу двух сотовых телефонов iPhone 12 Pro Max в магазине «___» вместе с Федоровым ФИО3. При этом о краже они заранее не договаривались и решили совершить кражу, находясь в магазине (т. 2 л.д. 103-105, 239-241).

В ходе проверки показаний на месте подозреваемый Мутаев С-Х.Р. подтвердил ранее данные показания и указал на место, откуда и при каких обстоятельствах он с Федоровым И.А. совершил кражу двух сотовых телефонов. К протоколу прилагается фототаблица (т.2 л.д. 115-121).

Оглашенные показания подсудимый Мутаев С-Х.Р. в суде подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Федоров И.А. также согласился с предъявленным ему обвинением по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, вину в предъявленном обвинении признал полностью, подтвердив обстоятельства по уголовному делу по времени, месту и способу совершения преступления.

По существу подсудимый Федоров И.А. показал, что 23.06.2021 он, Мутаев С-Х.Р, Кусакин и еще кто-то зашли в магазин «___», расположенный по ____. Он начал смотреть телефоны, когда продавец отвлекся, он с целью похитить передал Мутаеву два сотовых телефона марки Айфон, с которыми они в последующем вышли из магазина и распорядились по своему усмотрению. Предварительного сговора на хищение у них не было. В настоящее время с Мутаевым они ущерб потерпевшему возместили в полном объеме.

В ходе очных ставок с подозреваемым Мутаевым С-Х.Р. и со свидетелем ФИО15., Федоров И.А. подтвердил ранее данные показания о том, что действительно 23.06.2021 совершил кражу двух сотовых телефонов iPhone 12 Pro Max в магазине «Цифровой Якутск» вместе с Мутаевым С-Х.Р. При этом о краже они заранее не договаривались и решили совершить кражу, находясь в магазине (т. 2 л.д. 103-105, 188-191, 239-241).

В ходе проверки показаний на месте подозреваемый Федоров И.А. подтвердил ранее данные показания и указал на место, откуда и при каких обстоятельствах он с Мутаевым С-Х.Р. совершил кражу двух сотовых телефонов. К протоколу прилагается фототаблица (т.2 л.д. 122-128.

Оглашенные показания подсудимый Федоров И.А. в суде подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимых Мутаева С-Х.Р. и Федорова И.А. кроме их признательных показаний также подтверждается: показаниями потерпевшего, свидетелей и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены и исследованы показания неявившихся потерпевшего и свидетелей обвинения.

Так, потерпевший Макиев С.А. в ходе предварительного следствия показал, что является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин «___», расположенный по адресу: ____. 23.06.2021 во второй половине дня ему позвонил управляющий магазина ФИО105 и сообщил, что из магазина украли два сотовых телефона iPhone и рассказал, что в дневное рабочее время в магазин «___», пришли двое мужчин, которые при просмотре телефонов украли два новых телефона марки iPhone 12 Pro Max золотистого и черного цветов, выставленных на продажу, каждый из них стоит 99 990 рублей по закупочной цене. В тот день продавцом был ФИО15. Данным преступлением ему причинен материальный ущерб на общую сумму 199 980 рублей, который для него является значительным, так как у него на иждивении двое несовершеннолетних детей и жена, среднемесячный заработок составляет около 250 000 рублей, большая часть средств из которых уходит на аренду помещения, зарплату сотрудникам и расходы на содержание детей (т. 2 л.д. 61-63).

Свидетель ФИО105 в ходе предварительного следствия показал, что является управляющим магазина «___». В помещении магазина установлена камера видеонаблюдения, также в здании торгового центра имеются видеокамеры. 23.06.2021 в 16 часов 37 минут ему написал сообщение продавец магазина ФИО15 и сообщил, что в магазине случилась неприятная ситуация, попросил приехать. Он ему позвонил и тот рассказал, что в магазин недавно зашли незнакомые ему парни, смотрели сотовые телефоны, потом ушли и похитили два сотовых телефона iPhone. После он написал заявление о краже. Он вместе с сотрудниками полиции просматривал видеозаписи камер наблюдения, увидел, что в дневное время в магазин зашли двое парней, одного из которых он узнал, как Федорова ФИО3. Он знает его, так как тот в 2018 году работал продавцом в магазине сотовых телефонов «НТК». Второй парень, который был с Федоровым, ему ранее незнаком. Вечером он позвонил Макиеву С.А. - хозяину магазина и сообщил о произошедшем (т.2 л.д. 155-157).

Свидетель ФИО15. в ходе предварительного следствия показал, что летом 2021 года работал продавцом в магазине «___», который расположен по адресу: ____. 23.06.2021 он находился на рабочем месте и около 16 часов 30 минут в магазин зашли двое неизвестных ему молодых парней (Федоров И.А., Мутаев С.-Х.Р.), подошли к его стойке, сказали, что хотят купить сотовый телефон, он начал им показывать телефоны iPhone 12 Pro Max разных цветов, Федоров И.А. задавал разные вопросы, про скидки, про чехол, потом ушли, так ничего и не купив. После их ухода он обнаружил пропажу двух телефонов iPhone 12 Pro Max золотистого цвета и синего цвета. Тогда он понял, что те парни похитили телефоны. После сразу написал управляющему магазина КВА (т.2 л.д. 160-163).

Свидетель ФИО125 в ходе предварительного следствия показал, что 23.06.2021 примерно в 13 часов 00 минут, он и его знакомые Мутаев ФИО2 и Федоров ФИО3 познакомились с ФИО123. Гуляли по городу. Далее, Федоров и Мутаев зашли в магазин «___», расположенный по ____, он и ФИО123 остались курить на крыльце, затем они тоже зашли в здание. В магазине Мутаев и Федоров стояли у стойки кассы, смотрели телефоны, потом они с ФИО123 вышли из магазина. Далее за ними вышли Мутаев и Федоров. Время было около 17 часов 00 минут. Он узнал, что Мутаев и Федоров украли два телефона Iphone в отделе полиции (т.2 л.д. 111-113).

Свидетель ИАМ в ходе предварительного следствия дал аналогичные свидетелю ФИО125 показания о том, что Федоров и Мутаев заходили в магазин «___» смотреть телефоны (т.2 л.д. 246-249).

Кроме вышеперечисленных показаний вина подсудимых подтверждается и доказана материалами уголовного дела, исследованными и оглашёнными в судебном заседании, то есть совокупностью следующих доказательств.

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого установлено место совершение преступления - помещение магазина «___», расположенное по адресу: ____. В ходе осмотра изъяты: компакт диск с видеозаписью камер наблюдения, где зафиксировано как Федоров И.А. и Мутаев С-Х.Р. совершают хищение двух сотовых телефонов; коробка от сотового телефона iPhone 12 Pro Max, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д. 49-56, 179-186, 196-198, 223-230).

Согласно справке от 24.06.2021 и накладной от 16.06.2021 следует, что на 23.06.2021 стоимость похищенных телефонов марки iPhone 12 Pro Max, 256 гб, золотой, в количестве 1 шт., составляет 99 990 рублей, марки iPhone 12 Pro Max, 256 гб, синий, в количестве 1 шт., составляет 99 990 рублей (т. 2 л.д. 66, 69).

Согласно справке о доходах ИП Макиева С.А. от 25.06.2021 следует, что средний доход ИП Макиева С.А. за 2021 год составляет 150 000 рублей в месяц (т.2 л.д. 72).

Протоколом выемки, в ходе которой подозреваемый Федоров И.А. добровольно выдал похищенный сотовый телефон iPhone Pro Max 12 золотистого цвета и денежные средства в размере 25 100 рублей от продажи похищенного телефона, которые осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 107-110, 179-186).

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты допрошена бывшая жена подсудимого Федорова И.А. – ФЗН, которая охарактеризовала Федорова И.А. с положительной стороны, пояснила, что они имеют совместных двоих малолетних детей.

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, им суд придает доказательственное значение, они собраны без нарушения УПК РФ, суд их признает достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимых, потерпевших и свидетелей обвинения, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Анализ всех вышеприведенных показаний, а также материалов уголовного дела, то есть доказательств в своей совокупности подтверждает, что именно подсудимые совершили преступления при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части приговора.

Время, место и способ совершения преступлений установлены показаниями подсудимых, потерпевших, свидетелей, осмотрами мест совершения преступления, очными ставками и иными материалами уголовного дела, исследованными в суде.

В судебном заседании установлено, что подсудимые Ли В.Т. и Федоров И.А. по предварительному сговору из корыстных побуждений вымогали у потерпевшего Федорова А.А. денежные средства под угрозой применения в отношении него насилия. Предварительный сговор Ли В.Т. и Федорова И.А. на вымогательство подтверждается показаниями самих подсудимых и показаниями свидетеля Жирохова К.Г.

Также установлено, что подсудимые Мутаев С-Х.Р. и Федоров И.А. в группе лиц совершили тайное хищение имущества, принадлежащие Макиеву С.А., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб. Значительный ущерб подтверждается справкой о доходах ИП Макиева С.А.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Вышеприведенные доказательства суд признает достаточными для признания Ли В.Т. и Федорова И.А. виновными в совершении первого преступления, указанного в описательной части приговора и, на основании совокупности приведенных доказательств, суд действия подсудимых Ли В.Т. и Федорова И.А. квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Также суд признает вышеприведенные доказательства достаточными для признания Мутаева С-Х.Р. и Федорова И.А. виновными в совершении второго преступления, указанного в описательной части приговора и, на основании совокупности приведенных доказательств, суд действия подсудимых Мутаева С-Х.Р. и Федорова И.А. квалифицирует по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд, изучив личности подсудимых, установил, что:

- Ли В.Т. ранее не судим, по месту жительства фактически характеризуется положительно, работает, также является студентом, женат, имеет одного малолетнего ребенка, жена страдает сахарным диабетом. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Оснований для сомнения по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимый вменяем - осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п.п. «г, к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: наличие малолетнего ребенка у виновного, добровольное возмещение морального вреда потерпевшему, состояние здоровья жены, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, положительную характеристику в быту.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 ч. 1 УК РФ, не имеется.

При наличии смягчающих обстоятельств, а именно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимому Ли В.Т. наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Преступление, инкриминируемое подсудимому Ли В.Т., относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

- Мутаев С-Х.Р. судимости не имеет, по месту жительства фактически характеризовался положительно, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, не работает. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Оснований для сомнения по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимый вменяем - осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п.п. «к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие претензий потерпевшего, положительную характеристику в быту.

Отягчающим наказание подсудимого Мутаева С-Х.Р., согласно ст. 63 ч. 1 п. «в» УК РФ, обстоятельством является совершение преступления в составе группы лиц.

С учетом отягчающего обстоятельства в действиях подсудимого Мутаева С-Х.Р. суд не может назначить ему наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Преступление, инкриминируемое подсудимому Мутаеву С-Х.Р., относится к категории умышленных преступлений средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

- Федоров И.А. судимости не имеет, по месту жительства, срочной военной службы, по месту работы, со школы, по месту прежних работ характеризуется положительно, работает, в зарегистрированном браке не состоит, имеет двоих малолетних детей. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Оснований для сомнения по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимый вменяем - осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по двум преступлениям, в соответствии с п.п. «г, к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: наличие малолетних детей у виновного, добровольное возмещение морального и материального вреда потерпевшим, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему Федорову А.А., отсутствие претензий потерпевшего Макиева С.А., положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Федорова И.А. по первому преступлению, предусмотренных ст. 63 ч. 1 УК РФ, не имеется.

При наличии смягчающих обстоятельств, а именно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым по первому преступлению назначить подсудимому Федорову И.А. наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

По второму преступлению отягчающим наказание подсудимого Федорова И.А., согласно ст. 63 ч. 1 п. «в» УК РФ, обстоятельством является совершение преступления в составе группы лиц.

С учетом отягчающего обстоятельства по второму преступлению в действиях подсудимого Федорова И.А. суд не может назначить ему наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Преступления, инкриминируемые подсудимому Федорову И.А., относятся к категории умышленных тяжких преступлений и умышленных преступлений средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Между тем, суд не усматривает в действиях подсудимых смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку один лишь факт признания лицом своей вины не может расцениваться в качестве указанного смягчающего обстоятельства. Активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия и совершенных добровольно, а не под давлением имеющихся улик.

Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимым правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенных ими преступлений.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства,

характеризующие личность подсудимых, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данных преступлений, их состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

С учетом указанных выше обстоятельств, а также справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. При этом с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить к назначенному наказанию положение ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, с возложением определенных обязанностей. По мнению суда, применение условного осуждения восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимых и предупредит совершение ими новых преступлений.

Оснований для применения положения ст. 53.1 УК РФ, предусматривающей замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами, не имеется.

При этом суд с учетом смягчающих обстоятельств, считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку исправление подсудимых возможно в ходе отбытия основного наказания.

По мнению суда, другие более мягкие виды наказания не смогут обеспечить исправительной цели.

Вещественные доказательства по делу подлежат хранению в материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Ли ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 03 года.

Возложить на осужденного Ли В.Т. обязанности:

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления инспекции не менять место жительства и работы.

Контроль за поведением Ли В.Т. возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения осужденному Ли В.Т. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Мутаева ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 02 года.

Возложить на осужденного Мутаева С-Х.Р. обязанности:

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления инспекции не менять место жительства и работы;

- официально трудоустроиться в течение 3-х месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Контроль за поведением Мутаева С-Х.Р. возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения осужденному Мутаеву С-Х.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Федорова ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 04 года;

по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 года.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Федорову И.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 06 лет.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 05 лет.

Возложить на осужденного Федорова И.А. обязанности:

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления инспекции не менять место жительства и работы.

Контроль за поведением Федорова И.А. возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения осужденному Федорову И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу хранить в материалах уголовного дела.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ адвокатам по назначению за счет федерального бюджета выплатить вознаграждение на основании отдельного постановления суда.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

Разъяснить осужденным, что они имеют право поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденные имеют право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст.16 ч.4 УПК РФ). Разъяснить осужденным, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденным копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, они могут заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья П.В. Герасимов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».